N. 85.
Juzgado del
Crimen.—

63

Sumario indagatorio seguido á Rosendo Pereyra, Juan de Dios Martona, Calixtro Soria, Celestino Paez, Lolero Quintero, Juan de Dios Quiroga, y Benito Perez, á consecuencia de Roberto Conducto de Mogna, preso en Comandante D. Teodosio Donet — por alzamiento á montoneros

71

Año de 1863—

San Juan Setiembre 23 de 1863.—

Caja
28

Actuario
El Escribano del Crimen.—

A
Lista de los Presos q. han tomado en Mogno
pertenecientes a los alzados con el montonero
Bautista Ruiz

Borondo Pereira en incomunicación
Juan de Dios Narbona en id
Calixto Soria en id y llevado la de
mano hasta de Chayes de los Llano
d. fue mandado por Ruiz
Celestino Paez comunicado
Liborio Quintero id
Juan de Dios Quiroga id
Benito Peres id

Teodocio Flores

En la Villa de Jachal á siete dias del mes de Agosto de mil ochocientos noventa y tres á virtud de la relacion pasada por el Comandante D. Teodoro Donel del Departamento de Mogna mando el Señor Juez de Letras levantar este Auto ó cabeza de proceso para seguirles el correspondiente sumario sobre individuos contenidos en ella, para investigar la verdad de los hechos, para cuyo efecto se comisionen los testigos que puedan ser abridores y sabedores para el efecto, y el de practicar las demas diligencias oportunas, el Señor Juez asi lo proveyó mandó y firmó.

Actuacion

Proveyó mandó y firmó el auto cabeza de proceso el Señor Juez de Letras y Subdelegado de Gobierno Anibal Rojas en la misma fecha que antecede de que doy fee.

Manuel A. Rodriguez
Srio Letrado

En la Villa de Jachal á siete dias del mes de Agosto de mil ochocientos noventa y tres mando el Señor Juez de Letras comparecer de la prision a Rosendo Pereyra, a quien por ante mí se le requirió bajo la promesa de decir verdad, de lo que supiere y le fuere preguntado, y siendolo por su nombre propio estado edad y egercicio dijo: llamarse Rosendo Pereyra casado, natural de Córdova, de egercicio comerciante y edad, veinte y seis años.

Preguntado: se sabe ó presume la causa de su prision dijo: que ignora será por que se debolvió de la de Grado de Mogna con otros mas.

Preguntado: quien los conducia para la Villa, y qué motivo dio lugar para haberse debuelto dijo: que una Comision que de la Villa fué, que el motivo de haberse debuelto fué (fue) el verse que los demas se debolvieron, inducidos por el Sargento Bernabé Ocallez, el de igual clase Feliciano Rodriguez y el Teniente Vicente Figueroa, quienes encabezaron la gente que venia para esta, y los mismos, y los mismos dieron la iniciativa para que todos se volbiesen, como lo verificaron, habiendo tenido voces el dicho Figueroa y Ceballos con el Capitan D. Desiderio Zeballos pero que vió, que ni el uno, ni los otros tienen

Declaran de Juan de Dios Narbona

En esta Villa de Jaraba á ocho dias del mes de Agosto de mil ochocientos treinta y tres mando, el Señor Juez de Letras comparecer de la prisión a un hombre que dijo llamarse Juan de Dios Narbona, natural de la Capital de la Provincia, soltero, agricultor, labrador, y vecino, de edad, veinte y dos años. Preguntado: Si sabe ó presume la causa de su prision, dijo: que cree sera por haberse resuelto de la Villa de Alcoma, cuando los trayan para esta Villa. Preguntado: que clase empleo tenia en la compañia y cual los Gefes que la Comandaban, dijo: que era soldado, que los Gefes que la Comandaban eran el Capitan D. Dionisio Zuiroga, Teniente 1º. Dionisio Cabrera, Vicente Fagnerra, Alferez 1º. Bernave Ovalles, y 2º. Feliciano Rodriguez. Preguntado: por que se retiraron del punto referido, dijo: por que D. Vicente Fagnerra y Domingo Ovalles se quisieron a no seguir adelante, y el declarante como los demas soldados obedecieron esta disposicion y se volvieron: teniendo en vista tambien las circunstancias, de que el Capitan D. Dionisio Zuiroga habia hecho desconfiar todos sus presos, y que estaba por castigar a dos de ellos por que se habian presentado, y que este incidente concurrió para resolverse de venir á la Villa. Preguntado: Si los dichos Fagnerra y Ovalles tuvieron sus armas cuando se sublevaron contra alguna persona, dijo: que no. Preguntado: que rumbo tomó despues y con quienes se reunió, dijo: que lo que supo fue, para el Valle á la Represa de D. Roman Vega donde estuvo su Madre, que á cuyo lugar arribó Ruiz con la montonera (que ignora su numero) y lo tomaron al declarante, amenazandole que si no lo seguia lo pasarian por las Armas, y que a los dos dias se desertó de la tropa de Ruiz y se vino para Alcoma y se puso á cubierto y que estando en esta ocupacion fué el Comandante Donel y lo trajo presto para esta Villa donde se halla. Preguntado: Si le oyó decir á Bautista Ruiz, con qué orden reunia gente y para donde tomó con ella, dijo: que con orden de Peñaloza, y que la gente cuando se desertó tomó para el lado del Bonnejo. Preguntado: de donde se auxilió Ruiz de caballgaduras y reses, dijo: que de donde los encontraban siendo gordas. Y aunque se le hicieron por el Señor Juez Letrado algunas otras mas preguntas conducentes a la inquisicion de algunos otros datos, respondió que nada mas tenia que decir que lo declarado, todo lo que se le leyó y ratificó en ello, quedando abierta la presente declaracion para continuarla siempre y cuando convenga, quedando el Reo en incomunicacion y no firmó por que dijo no saber y lo hizo el Señor Juez de Letras por ante mi de que doy fé.

Rubrica

Manuel A. Rodriguez
Escribano

Preso de sus armas.
Preguntado: que clase empleo tenia en la compañia que se valia el declarante, dijo: que de soldado y como tal todo lo que obedecia a sus superiores que era el mismo D. Dionisio Zuiroga, Capitan, bien sabe y le consta a todos sus presos, y niño á dia de ellos que se hallan presentado, que este ejemplo le infundió temor, y la ya dicha, le obligó al declarante decidirse. Preguntado: Que destino tomó la gente sublevada, y hasta que punto los siguió el que declara, dijo que de Alcoma llegaron al Valle de Zorita, que de allí se desertó el declarante, y los otros pasaron á los Llanos, que estando en el Valle algun tiempo, se fué para Arbun á reunirse con caballo, que estando allí arribaron a dicho punto la montonera de Ruiz y le tomaron diciendole que venia la regia tropa parado por las armas que á los dos dias de haberlo tomado, se le desertó y se vino al Valle, que estando allí, y viniendo de esa Ruiz, volvió al Valle y lo tomó al declarante, y estubo por fuerza, que en este conflicto le dió ocasion la misma gente, y se vino á Alcoma, donde tenia su Pregunto, y de allí lo trajo el Comandante Don Teodosio Donel para esta Villa, donde se halla presente. Preguntado: Que excesos vió cometer á Ruiz durante el tiempo que estuvo con él, y qué le oyó decir, con qué orden hacia reunir gente, con que objeto, y de donde se auxilió de reses y caballgaduras y lo demas que sepa diga, dijo: que no le vió cometer ningun exceso, que le oyó decir que por orden de Peñaloza reunia gente, para que no supo, ni le oyó decir el objeto: que en orden a caballgaduras y reses quitaron varias, reconocidas gordas, muy principalmente de los Señores D. Saturnino Navarro en Santa Rosa, de la Represa de D. Vicente Ruiz, en Arbia y otros lugares, que no recuerda, y tambien del finado D. José Antonio Moreno: que ignora el número de hombres con que se hacia seguir, que serian como veinte, por lo que carruaca dos reses. Y aunque se le hicieron por el Señor Juez Letrado algunas otras preguntas conducentes a la inquisicion de otros mas datos, respondió que nada mas tenia que decir que lo declarado, todo lo que se le leyó y ratificó en todo, quedando abierta la presente declaracion para continuarla siempre y cuando convenga, quedando el reo en incomunicacion, y no firmó por que dijo no saber, y lo hizo el Señor Juez de Letras por ante mi de que doy fé.

Rubrica

Manuel A. Rodriguez
Escribano

el Señor Juez de Letras por ante mí de que doy fé.—

Rubrica: Manuel A. Rodriguez
Escribano

En el mismo día mes y año, mandó el Señor Juez de Letras ante hombre presente a quien por ante mí se le requirió diera verdad de lo que supiere y le fuere preguntado y siendo así por su nombre Patricio Estado, hecho de Calatayud Soria y vecino de Soria y ejercicio dijo: llamarse Calixto Soria natural de la Provincia de Córdova, soltero, ejercicio labrador y hedad cincuenta y cuatro años.—

Preguntado: Si sabe ó presume la causa de su prisión dijo: que ignora su causa.—

Preguntado: Si ha pertenecido á la compañía que se sublevó en Mogna; dijo: que ha pertenecido pero que no se halló cuando esta se sublevó en la Cubrada de Mogna; que á fines de Febrero se retiró de mandarlos para Sariñena en castigo de no haber cumplido con la orden de conformarse á su cuartel teniendo con que mantenerse por el estado de pobreza de los vecinos de aquel lugar y que como temiese ser castigado por esta falta voluntaria cuando los quisieron permitir para dicha Villa al mando del Sargento Bautista Palacios y que ella al llegar al Molino les dijo: que cada uno tomase el rumbo que quisiera, que él se iba para las Alturas de la Huerta á buscar trabajo, y que el declarante y otros muchos lo siguieron para dicho punto y que en la Huerta, se en las demas minas pudieron allar trabajo, que de allí pasaron á contratarse con el Gran Penaloja á trabajar una represa en el paso del Molino que algunos se concertaron, pero que el declarante no lo hizo por faltarle enseres, y siguió para Ruesca á buscar al Medico Padilla; que como á mudados de Mar zo se regresaron para Mogna, y los tres días de haber llegado á la Huerta, estuvo allí la montonera de Ruiz y lo tomó el declarante, amenazandole que si no la Paga, lo pasaria por las Armas, y le disuadieron lo anterior y lo trajeron á Mogna, que de allí lo trajeron al Valle Fortet, y en dicho punto entregaron las armas y los caballos á cuenta del Coronel Sandes y de allí los fueron en libertad, y el declarante se presentó á D. Pedro Gonzalez, y este lo mandó de Cha que á donde Ruiz, donde quiera que lo encontrase y habiendolo encontrado en el Bermejo, le entregó las comunicaciones y el pasaporte, que de allí se vino á su casa en Mogna, el declarante, por que así lo previnó Gonzalez, y que estando sembrando en Mogna, llegó el Comandante Bonel y lo trajo preso para esta Villa.—

Preguntado: Se sabe donde se encuentra Ruiz, Bermudez Valle y Bautista Palacios, dijo: que Palacios quedó en los Llanos, que Ruiz ha oido decir que anda fue y endo por la Sierra del Valle, Bautista Palacios que

11 dó donde se depuso el armamento pero que le oyó decir que se marchaba para los Llanos, y que de Valle no sabe donde se halla. Y acto que se le hicieron por el Señor Juez de Letras algunas otras preguntas conducentes á la averiguación de algunos otros datos, respondió que nada mas tenía que declarar en lo ya dicho, todo lo que se le leyó y se ratificó en ello, quedando abierta la presente declaración para ampliarla siempre y cuando le convenga, quedando el preso en su misma situación y lo firmó por que dijo no saber, y lo hice el Señor Juez por ante mí de que doy fé.—

Rubrica: Manuel A. Rodriguez
Escribano

En la Villa de Fuentes á once días del mes de Declaración de Agosto de mil ochocientos setenta y dos, mandó Estebanico Paez el Señor Juez de Letras comparecer á un hombre preso á quien por ante mí se le requirió diera verdad de lo que supiere y le fuere preguntado y siendo por su nombre Patricio Estado, hecho de Ayuda y Esteban dijo: llamarse Estebanico Paez natural de Mogna, casado, labrador y hedad treinta y seis años.—

Preguntado: Si sabe ó presume la causa que motiva su prisión, dijo: que absolutamente ignora.—

Preguntado, si pertenece á la compañía de Mogna, que allí estuvo acuartelada en ella y si fué uno de los que se sublevaron en la Cubrada de Mogna dijo: que si se halla enrolado en dicho barrio los demas vecinos de aquel Departamento, y que ocupa la clase de cabo, que no ha venido en los que se sublevaron en Mogna, por que á esa sazon se allaba en la Algarrova.—

Preguntado: que servicios ha prestado en la Milicia desde que sucedió la sublevación en la Cubrada de Mogna, y á las órdenes de quien ha servido, y cual la ocupación que ha egercido desde esa epoca hasta que se le ha conducido á esta, dijo: que no ha hecho mas servicio que haber venido de Cabo de Escuadra á esta Villa mandado por el Capitan D. Dionisio Zuiroga que en lo que se ha ocupado en el tiempo referido ha sido sembrando, como provará ser publico y notorio con los vecinos de aquel departamento, que no ha tenido motivo de serbon

...se le ha ocupado
...en el tiempo a que la pregunta se refiere
...se a las armas Reales.—
Preguntado: Si sabe ó ha oido decir donde se
encuentra Ruiz Romero Ovalle y Bautis-
ta Pabon, dijo: que ha oido decir que se
fueron para los Llanos
Preguntado: Si recuerda el tiempo á que lo man-
do de Ubaque el Capitan D Dominico Pereyra
en que dan lo mandó y á qué objeto dijo
que no recuerda en la fecha que debió de Moyna
pero si en la que fué despachado de esta, que fué
el treinta de Junio del de San Pedro que vino en
dicho dia de Cabo por que en el oficio que le entregó
al Coronel Rosabarron, le oyó decir que con el
Cabo Celestino Paez le remitia varias comuni-
caciones que venian del Valle, cuyo paquete
le entregó á dicho Coronel.—
Preguntado: Si sabe ó ha oido decir que parte tu-
vo en la sublevacion del montonero Ruiz Rosendo
Pereyra Juan de Dios Narbona y Calixto Soria
dijo que no sabe por que dicho se hallaba en el
campo. Que lo dicho es la verdad que nada tenia
mas que decir que lo declarado, lo que se le leyó
y ratificó en todo y no firmó por que dijo no sa-
ber, y lo hizo el Señor Juez por ante mí de que
doy fe.—

Rojas

Manuel A. Rodriguez
Escribano

En dicho dia mes y año, mandó el Señor Juez
de Letras comparecer de la prision á su Morada
preso, " quien por ante mi se le requirió de ver
verdad de todo lo que se le pregunte y le fueren pre-
guntado y siendolo, dijo: que se llama Severo Quintero,
Declaracion de Severo Quintero natural de Moyna, soltero, ganan y hedad, dijo
que no sabia por lo que se le juzga aproximadamente
se le pueden diez ocho años.—
Preguntado: Si sabe ó presume la causa de su
prision dijo: que absolutamente no sabe; que so-
lamente que sea por no tener papeleta de entro-
lamiento segun ha comprendido por las preguntas
que le hizo el Comandante Donoso, que al contes-
tarle que no la tenia, por que el mismo Juez D Luis
Observatorio la dijo al declarante, cuando su madre lo
mandó que se presentara, que se retirara que no te-
nia la culpa, y que al exponerle esto mismo á
dicho Comandante, lo trajo preso.
Preguntado: Sino sabe ó ha oido decir que Rosendo
Pereyra Juan de Dios Narbona y Calixto Soria
fueron los que se sublevaron en Moyna, ó se hayan

Fol agregado á la montonera de Ruiz dijo: que
no sabia. Y enseguida se le hicieron por el
Señor Juez algunas otras preguntas concernientes
á la sublevacion de algunos otros datos, res-
pondió, que nada mas tenia que decir que lo
ya declarado, lo que se le leyó y se ratificó y
no firmó por que dijo no saber, y lo hizo
el Señor Juez de Letras por ante mí de que
doy fe.

Rojas

Manuel A. Rodriguez
Escribano

Declaracion de Juan de Dios Pereyra

En dicho dia mes y año, mandó el Señor de
Letras comparecer de la prision á Juan de Dios
Pereyra, de quien por ante mi se le requirió di-
ga la verdad de lo que supiere y le fuere pre-
guntado y siendolo por su nombre, padre, hedad,
natural de Moyna soltero, ganan y hedad, dijo
que no sabia por lo que fué preso ignorando
el motivo ni le fijan edad y mas años—
Preguntado: Si sabe ó presume la causa de su
prision, dijo: que absolutamente no sabe la
causa que motivo su prision que estando
trabajando en casa de su patron D Pereyra,
á la madrugada lo fueron levantar y
le dijeron de orden superior lo tenian preso
Preguntado: Si ha pertenecido algun tiempo mili-
tar, dijo: que no, que al declarante lo mandó
su padre á enrolarse, y no lo enrolaron por que
el Juez de Moyna dijo, que era muy chico,
y por eso no lo hizo.—
Preguntado: Sino sabe ó ha oido decir que Ro-
sendo Pereyra, Juan de Dios Narbona y Calixto
Soria, fueron los que se sublevaron en Moyna ó se
hayan pelotado a la montonera de Ruiz, dijo: que
no sabe por que el declarante no se halló en ese
tiempo en Moyna. Y enseguida se le hicieron algu-
nas otras preguntas concernientes á la inquisi-
cion de otros mas datos, respondió que nada
mas tenia que decir que lo declarado, lo que se
le leyó y ratificó en todo, y no firmó por que
expresó no saber, y lo hizo el Señor Juez por an-
te mí de que doy fe.—

Rojas

Manuel A. Rodriguez
Escribano

En

Declaracion de Benito Perez

En el propio dia mando el Señor Juez comparecer ante si en virtud de la prision á Benito Perez, á quien por ante mi se le pregunto diga la verdad de lo que supiere y le fuere preguntado y siendolo por su nombre, patria, estado, edad y ejercicio, dijo: llamarse como queda dicho que es natural de esta Villa como lo acredita con su partida de bautismo que exhibe, casado, ejerciendo la labranza de esta vecindad como hacendado y de treinta años.

Preguntado: Si sabe ó presume la causa de su prision, dijo: que la ignora.

Preguntado: donde se halló cuando la sublevacion en la Quebrada de Alogna, dijo: que en la Algarroba con toda su familia.

Preguntado: Si no sabe ó ha oido decir que partes tomaron en dicha Sublevacion Rosendo Pereyra, Juan de Dios Narbona y Calixto Soria, dijo: que como estaba de hallaba en la Algarroba, pues que despues que vino oyó decir que los mencionados habian tomado parte por los Reos, por ser todos de los Sublevados.

Preguntado: Si se halló en Alogna cuando entró el Coronel Arredondo, y quienes fueron los que tomaron á D. Antº Sanchez de San Juan, y si ha oido que algunos de los mencionados Rosendo Pereyra, Narbona y Soria tambien tomaban parte, dijo que si se halló ahí, y que los que tomaron á Sanchez fueron el Teniente Narbona, Zoilo Contreras, y Camilo Ibarra y que Ibarra ha oido decir se halla en el Valle de Contreras y Narbona ignora el paradero de estos como asi mismo ignora que Pereyra, Narbona, Juan de Dios y Soria hayan tomado parte en dicha persecion de Sanchez.

Preguntado cual ha sido la ocupacion que ha tenido despues de los sucesos referidos, dijo: que desde que vino de la Algarroba se puso á sembrar, donde ha permanecido en dicha ocupacion hasta que lo ha traido preso á esta Villa el Comandante Don Manuel Gallegos.

Leida por el Señor Juez algunas otras preguntas con relacion á mayor abundamiento, mejor dicho, respondió que nada tenia que decir que haya declarado, porque esto lo dijo, y se ratifica en ello y no firmó por que dijo no saber, y lo firma con ruego el Señor Juez por ante mi de que doy fe

Rojas

Manuel A. Rodriguez
Escrip.

Jalisal Agosto 13 de 1863.

Procederé á la ratificacion de las declaraciones que se han seguido en el presente sumario con Arpion no

16.- En el Cuartel de Catalinas Cano.

Rojas

Ante mi
Manuel A. Rodriguez
Escrip.

Ratificacion de Rosendo Pereyra

En la Villa de Jalisal á treinta del mes de Agosto de mil ochocientos sesenta y tres, mando el Señor Juez de Letras comparecer de la prision á Rosendo Pereyra para tomarle su ratificacion por si en su declaracion tiene que ratificar, quitar, ó reformar, lo que halla á fs del presente sumario, y se le leyó desde el principio hasta el fin, y dijo que era la misma que ante tenia que añadir ó quitar, que cuando se volvieron de la Quebrada de Alogna, Bonifacio Rodriguez y el Teniente Pereyra los obligaron, tanto al declarante, como los demas soldados, á la fuerza con Amenazas pª que se volvieran á lo que obedecieron como tiene dicho. Que esto es lo que tiene que añadir á su declaracion, la misma que ante habia prestado, en la que se ratifica de nuevo y no firmó por que dijo no saber, y lo hizo el Señor Juez por ante mi de que doy fe

Rojas

Manuel A. Rodriguez
Escrip.

Ratificacion de Juan de Dios Narbona

En el acto mismo mando el Señor Juez de Letras comparecer ante si á Juan de Dios Narbona para tomarle su ratificacion á quien por ante mi se le leyó su declaracion de fs desde el principio hasta el fin, en voz alta y clara, por si en ella tenia que añadir quitar, poner ó enmendar dijo: que era la misma que ante habia prestado que solo tiene que añadir que cuando los vinieron sol ver sus Gefes de la Quebrada de Alogna fue con amenazas y á la fuerza, y que como soldado obedeció, esto tiene declarado, que no tiene mas que añadir quitar ó poner, que lo ya dicho en su declaracion en lo que se afirma y ratifica y no firmó por que dijo no saber, y lo hizo el Señor Juez por ante mi de que doy fe

Rojas

Manuel A. Rodriguez
Escrip.

Ratificacion de Calixto Soria

En el mismo dia mes y año, mando el Señor Juez de Letras comparecer de la prision á Calixto Soria á quien se le leyó su declaracion de fs vuelta en voz alta y clara, desde el principio hasta el fin, por si tenia que añadir quitar ó enmendar, dijo: que es la misma declaracion, que ante habia prestado, esta que nada tenia que añadir, quitar ó

Y enformar enla que de nuevo se ratifica y no firmó por que dijo no saber, y lo hizo el Señor Juez por ante mí de que doy fe.

Rojas

Manuel A. Rodriguez
Escribano

Acto continuo, mandó el Señor Juez de Letras comparecer de la posicion de Pedro Benitez á quien se le leyó su declaracion de fs 15 vta, de principio hasta el fin en voz alta y clara, y dijo: que la declaracion que se le acaba de leer es la misma que antes ha prestado que á ella nada tenia que quitar, añadir ó enmendar, en cuya virtud se ratifica de nuevo en ella, y no firmó por que dijo no saber y lo hizo el Señor Juez por ante mí de que doy fe.

Ratificacion de Pedro Benitez

Rojas

Manuel A. Rodriguez
Escribano

En el mismo dia, mes y año, mandó el Señor Juez de Letras comparecer ante la presencia de Juan de Dios Quiroga á quien por ante mí se le leyó su declaracion de fs 15 desde el principio hasta el fin en voz alta y clara, y dijo que la declaracion que se le acaba de leer es la misma que antes ha prestado que á ella nada tenia que quitar, añadir ó enmendar, en cuya virtud se ratifica de nuevo en ella, y no firmó por que dijo no saber y lo hizo el Señor Juez por ante mí de que doy fe.

Ratificacion de Juan de Dios Quiroga

Rojas

Manuel A. Rodriguez
Escribano

En dicho dia mes y año mandó el Señor Juez de Letras comparecer de la posicion a Benito Perez a quien por ante mí se le leyó su declaracion de fs 15 vta desde el principio hasta el fin en voz alta y clara, y dijo que era la misma declaracion que él le acaba de leer la que habia prestado mas antes, que á ella no tenia que añadir, quitar, poner, ó enmendar, en la que de nuevo se ratifica y no firmó por que dijo no saber, y lo hizo el Señor Juez por ante mí de que doy fe.

Ratificacion de Benito Perez

Rojas

Manuel A. Rodriguez
Escribano

Ya

47

En Cabral Agosto 19 de 1863

Suspendiendole la incomunicacion á Rosendo Pereyra, Juan de Dios Narbona y Calixto Soria, y poniendose en libertad, sin cargo á Señores Juan de Dios Quiroga y Benito Perez.

Rojas

Ante mí
Manuel A. Rodriguez
Escribano

En el acto mismo ratificó el auto anteredente al Comandante de la Guarnicion de esta Villa D. Antolin Manzano doy fe

Rodriguez

Antolin Manzano

En Cabral Agosto 20 de 1863

Habiendose concluido el presente sumario devuelvase al Superior Conocimiento del Superno Gobno de la Provincia quedando detenidos en la Carcel Pública de esta Villa Rosendo Pereyra, Juan de Dios Narbona y Calixto Soria.

Melchor Rojas

Ante mí
Manuel A. Rodriguez
Escribano

1ª

M. de Gob.º

San Juan, 21 de Sbre. de 1863.

Al Juez Letrado del Crimen.

Para los fines que hu-
biere lugar respecto de los reos
Juan de Dios Narvona y Calisto
Soria procedentes de la Villa de
Jachal, adjuntamos á V. la su-
maria levantada en aquella
Villa á los expresados reos, lue-
go de haber sido capturados.

Dios gue. á V.

Benjamin Gorostiaga Clemente Lisi

San Juan Setiembre 2º de 1863.—
Por recibidas: con la sumaria adjunta, téngan-
se por reos á los presos Calisto Soria y Juan
de Dios Narvona, y cítesles para que presten
su confesion con cargos y reconvenciones, con
conocimiento del Señor Fiscal Jeneral del Esta-
do.— Ante—

Gizado

te mí.—
E. Aubony

En el acto notifiqué á Calisto Soria y Juan de Dios Narvona: doy fé.—

E. Aubony

En seguida notifiqué al Señor Fiscal Jeneral: doy fé.— Sarmiento

E. Aubony

En la Ciudad de San Juan á veintiseis dias de Setiembre de mil ochocientos sesenta y tres, el Señor Juez hizo comparecer al reo Juan de Dios Narvona, á efecto de tomarle su confesion, y preguntádole si bajo la promesa de hablar verdad ofrecía contestar á lo que se le interrogare, pues el objeto de la justicia era averiguar la realidad de la verdad de lo hecho, para aplicarla á quien la tuviere; dijo: que así lo haria; y responde.—

Pregda. Si es verdad que se llama Juan de Dios Narvona, natural de la Villa de Jáchal, de estado soltero, de veintidos años de edad, y de ejercicio labrador; dijo: ser tal y como se le nombra, natural de la Villa espresada, del estado y edad que se mencionan; y responde

Pregda. Si las declaraciones de fojas tres y fojas seis que se le leen en este acto, son suyas, las mismas que prestó ante el Señor Juez de la Villa de Jáchal, si en ellas se ratifica, si tiene algo que añadir ó quitar, y quiere se tengan por parte de esta confesion que ha prestado; dijo: que las declaraciones que se le acaban de leer son las mismas que prestó, que en ellas se afirma y ratifica, que nada añade ni quita, y quiere se tengan por su completa confesion, puesto que ya se ratifica en todo lo que tiene dicho, y no podrá contestar mas de aquello declarado en su ratificacion, y que repetirá en esta su confesion: en este estado el Señor Juez mandó suspender la presente confesion para continuarla si fuere necesario, no firmó por no saber y lo hizo el Señor Juez de que doy fé.—

Cisalto

Ante mí.—
E. Aubony

En el mismo dia, mes y año, el Señor Juez hizo comparecer á Calisto Soria á efecto de tomarle su confesion, y previa promesa de hablar verdad se le preguntó si realmente se llama Calisto Soria, natural de Córdoba, de cincuenta y cuatro años de edad, de estado soltero, y de ejercicio labrador; dijo: ser tal y como se le nombra, de la misma edad, estado y ejercicio que se mencionan en sus declaraciones que se le han leido en este acto; y responde.—

Pregda. Si sus declaraciones de fojas tres vuelta y fojas seis y vuelta, quiere se tengan por parte

de su confesion que ha de prestar; pues el objeto de la justicia solo era averiguar la verdad de la realidad de los hechos para aplicarla á quien la tuviere; dijo: que las declaraciones que se le han leido son suyas, que en su contenido se afirma y ratifica, sin tener nada que agregar ni quitar, y quiere se tenga por su completa confesion; puesto que ya se á ratificado en todo lo que tiene dicho y se ratificará en esta su confesion, no pudiendo ni teniendo mas que declarar. En este estado el Señor Juez mandó suspender la presente confesion para continuarla si fuere necesaria, no firmó el reo por no saber, lo hizo su Señoria, por ante mí, de que doy fé.—

Cirato

Ante mí.
E. Aubony

San Juan Setiembre 26 de 1863.—

Vista al Señor Fiscal Jeneral del Estado.—

Cirato

Ante mí.
E. Aubony
Aº

fº 10

to continuo notifiqué á Juan de Dios Narvona y Calisto Soria, firmó por ello Dn José del Cármen Castro: doy fé.—

E. Aubony

En seguida pasé este espediente en diez fojas útiles al Señor Fiscal Jeneral del Estado Dn Domingo F. Sarmiento: doy fé.—

Sarmiento

E. Aubony

S. Juez del Crimen

Usando el Fiscal de la vista que Us le ha comunicado, en la causa seguida de oficio en la Villa de Jachal, á los reos Juan de Dios Narbona y Calisto Soria, por hatores alzados en Mogna, segun se dice, con el montonero Pinis, á Us dice — que no encontrándose en el sumario mas declaraciones que las de los reos que se han encausado por este delito, entre las que figuran las de los dos mencionados, probablemente porque no se habrán encontrado testigos que hayan presenciado el hecho que se juzga, resulta que él se halla improbado para imponerles pena alguna por dicho delito — empero, como de las prospiar declaraciones se deduce haber pertenecido estos reos á otros abramientos que en distintas ocaciones han tenido la-

jar, con motivo de ser remitidos
ambos, entre otros, de Moguea a
la Villa de Jachal. Este delito estare-
cido por la propia confesion les hace
merecedor de una pena arbitraria,
que en justicia debe imponerseles, orde-
nada proporcionada la de tres me-
ses de obras publicas, é en la que
pide se les imponga á estos dos
reos — Octubre 8 de 1863 —

Domingo F. Sarmiento

San Juan Octubre 10 de 1863 —

Autos y vistos: de conformidad con lo
opinado por el Señor Fiscal General del
Estado, y de acuerdo con la ley 6ª, titu-
lo 7, partida 7ª — y la 20 y 21 del mismo
tit. y partida citada, condeno a los
reos Juan de Dios Narvona y Calisto
Soria, á la pena arbitraria de tres
meses de trabajos forzados en las obras
de esta Ciudad, con una cadena al
pié: hágase saber y póngase en co-
nocimiento del Señor Inspector General
de Policia, para los fines consiguientes: sien-
do conmutable la de Narvona. —

Cúmplase

Ante mí —
Eduardo D. Aubony
Escribano

/11

En el acto notifiqué la resolucion anterior á Juan
de Dios Narvona y Calisto Soria, firmó por ellos
Don José del Carmen Castro: doy fé —

Castro

E. Aubony

En seguida se puso en conocimiento del Señor
Inspector de Policia, como lo ordena dicha reso-
lucion — Consta. —

E. Aubony

En la misma fecha notifiqué al Señor Fiscal
Jeneral Don Domingo F. Sarmiento: doy fé —

Sarmiento

E. Aubony